

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 해지 환급금 처리 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「국유재산법」 제42조 및 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제2항에 따르면 대부받은 자가 계약기간 중 해약을 하고자 할 때에는 1개월 전에 이를 신청하여야 하고, 세칙 제33조 제1항에 따른 별지 제14호서식 국유재산대부계약서 제10조에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되는 경우에는 대부자는 대부받는 자가 과납한 금액을 반환하도록 되어 있으며

「국유재산 일반회계 미정리 (가)계정 정리 방안」¹⁾에 따르면 고객에게 지급할 의무가 있으나 아직 지급하지 아니한 금액으로 1년 이상

1) 「국유재산 일반회계 미정리 (가)계정 정리 방안」(국유재산기획실-45706, 2016. 10. 27.)

경과한 미환급금을 모두 정리하고, 5년 이상 경과한 원인 불명 미환급금은 잡수익 처리하도록 되어 있다.

따라서, 대전충남지역본부는 국유재산 대부계약이 해제 또는 해지되는 경우에는 대부받은 자에게 잔여 대부기간에 해당되는 대부료를 지체 없이 환급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 6. 30. 기준으로 대전충남지역본부의 국유재산 계약 해지에 따른 환급금 지급 실태를 점검한 결과

‘충청남도 서산시 □□□ ○○○○-○○’ (대, 320㎡)의 3필지 소재 국유재산의 경우 2019. 11. 28. 피대부자 △△△△과 대부계약을 해지하였으므로 잔여 대부기간에 해당되는 대부료 ◆,◆◆◆천 원을 지체 없이 환급하여야 하는데도 217일이 지난 감사일 현재까지 환급하지 않는 등

[별표] “국유재산 계약해지 환급금 미지급 명세”와 같이 총 85건의 국유재산 대부계약이 해지되었는데도 짧게는 38일, 길게는 502일이 경과한 감사일 현재까지 대부받은 자에게 환급해야 할 잔여 대부기간 대부료 합계 30,320천 원을 환급하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 국유재산 대부계약 해지에 따른 대부료 환급 업무를 소홀히 한 대전충남지역본부 ◇◇◇ 팀장 등 5명에 대하여 주의를 촉구하시고,

대전충남지역본부 본부장은 국유재산 대부계약 해지 등에 따른 환급 대상 총 85건, 30,320천 원을 즉시 환급하도록 하고, 향후 대부계약 해지 환급금 미지급 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별 표]

국유재산 계약해지 환급금 미지급 명세

(단위 : 원)

순번	소 재 지	피대부자	환급사유 발생일자	경과일	환급대상 금액
----	-------	------	--------------	-----	------------

“기재 생략”